



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/202X/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : XXXXXXXX;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 17 Maret 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl XXXX Rt/Rw 006/003, Kel. Pondok Kopi,
Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa XXXXX ditahan dalam Rutan Cipinang Kelas I masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
5. Hakim sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
6. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor XXX/Pid.Sus 202X/PN JKT.TIM tanggal XX November 202X tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/202X/PN JKT.TIM tanggal X November 202X tentang penetapan hari sidang;
- Surat Tugas No.7088/KG.11.00 tanggal 3 Desember 2024 Tentang Tugas Pendamping Persidangan di PN Jakarta Timur dari Pusat Perlindungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta an Saksi korban Nilam Putri Kamila

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa XXXXX, terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk: memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang"* sebagaimana yang diatur dalam Dakwaan Pertama Pasal 27B ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa XXXX dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) susidiair 3 (tiga) Bulan Kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) bundel print out tampilan gambar percakapan whatsapp dengan nomor telepon 082320958469 dan atau 088905292675.
 - 1 (satu) bundel print out tampilan gambar percakapan Instagram.
 - 1 (satu) bundel print out tampilan gambar percakapan telegram ANAK NILAM PUTRI KAMILA dengan pelaku yang mempunyai nama akun fabian;
 - 2 (dua) lembar print out bukti pembayaran gosend;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

 - 1 (satu) Unit Handphone Iphone 12 dengan model MJNP3PA/A dengan Imei I: 350568345817023 dan Imei II: 350868346966621 dengan nomor telepon 085694381031.

Dikembalikan kepada Anak XXXX

 - 1 (satu) unit HP iphone 11 dengan imei 1: 356557106183188 dan imei 2: 356557106247488 dengan nomor telepon: 082320958469

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya, Terdakwa menyesal, dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

I Pertama

----- Bahwa terdakwa XXXXX, sekira pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 13.28 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun 2024 bertempat di Jl. Rawa Wadas No.20 F Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta Timur atau setidaknya- tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman pencemaran untuk: memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 terdakwa dengan menggunakan HP Iphone 11 melakukan aktivitas pada aplikasi telegram, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan nama akun FABIAN bergabung dengan grup bernama leo match. Pada saat itu terdakwa berkenalan dengan Anak XXXXX dengan username @lynem dan dengan nickname caselyne. Selanjutnya terdakwa melanjutkan perkenalannya pada aplikasi whatsapp dengan Anak XXXXX pada nomor telepon 081382582629.
- Kemudian sekira pukul 13.28 WIB, bertempat di Jl. Rawa Wadas No. 20 F Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta Timur, terdakwa meminta *video call* untuk melihat wajah Anak XXXXX , namun Anak XXXXX masih menutup kamera, lalu terdakwa meminta Anak XXXXX untuk membuka kamera depan pada Handphone Anak XXXXX sehingga terdakwa melihat wajah Anak XXXXX yang sedang tidak menggunakan kerudung, kemudian terdakwa memancing hasrat atau nafsu dari Anak



XXXXX melalui video call whatsapp, setelah Anak XXXXX terpancing hasrat dan nafsunya akhirnya terdakwa mengajak video call sex berupa adegan ketelanjangan dari Anak XXXXX yang sedang memainkan alat vitalnya. Bahwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari Anak XXXXX terdakwa merekam secara diam-diam adegan video call sex yang berisi ketelanjangan dari Anak XXXXX yang sedang memainkan alat vitalnya, dengan tujuan untuk memuaskan nafsu birahi terdakwa, serta digunakan terdakwa untuk mendapatkan uang dari Anak XXXXX dengan cara terdakwa mulanya meminta uang kepada Anak XXXXX sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mengancam akan menyebarkan video call sex tersebut apabila Anak XXXXX tidak memberikan uang tersebut. Lalu Anak XXXXX memohon kepada terdakwa agar videonya tidak disebar, dengan mengusahakan akan mengirim Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Akan tetapi terdakwa tetap memaksa Anak XXXXX dengan mengancam kekurangannya tidak boleh lebih dari Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Atas hal tersebut Anak XXXXX ketakutan, selanjutnya Anak XXXXX memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui aplikasi gosend ke Alamat terdakwa di Jl. Rawa Wadas No.20 F Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta Timur.

- Kemudian sekira pada awal bulan Agustus 2024 terdakwa kembali menghubungi Anak XXXXX untuk mengancam Anak XXXXX bahwa video Anak XXXXX masih disimpan terdakwa dan akan disebar jika Anak XXXXX tidak mau mengikuti apa yang diinginkan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa meminta Anak XXXXX melakukan video call sex dengan menunjukkan alat kelamin Anak XXXXX namun pada saat itu juga Anak XXXXX sedang melakukan panggilan dengan ibunya yaitu saksi SITI NURLAELA, akan tetapi saat mengetahui bahwa Anak XXXXX sedang melakukan panggilan dengan orang lain, terdakwa pun marah dan meminta uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) jika tidak maka video Anak NILAM PUTRI KAMILA akan disebar, terdakwa memberikan waktu untuk melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama satu bulan dengan jatuh tempo pada tanggal 6 Agustus 2024 jika tidak dilakukan maka terdakwa mengancam akan menyebarkan video tanpa busana yang memperlihatkan alat kelamin dari Anak XXXXX terdakwa terus meminta untuk melakukan video call sex dengan memperlihatkan alat kelamin



Anak XXXXX dan sambil mengingatkan agar tidak lupa untuk melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 6 Agustus 2024.

- kemudian sekira pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 dikarenakan takut video call sex tersebut disebarluaskan oleh terdakwa, Anak XXXXX memberitahukan kejadian tersebut kepada ibunya yaitu saksi XXXXX, kemudian sekira pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024, Anak XXXXX menghubungi terdakwa akan mengantarkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui ojek online dikirim melalui aplikasi *gosend* ke Alamat terdakwa di Jl. Rawa Wadas No.20 F Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta Timur, lalu terdakwa bertemu dengan ojek online yang mengantarkan uang tersebut, kemudian terdakwa langsung di amankan oleh saksi XXXXX dibawa ke Polda Metrojaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak XXXXX mengalami kerugian sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan mengakibatkan Anak XXXXX menjadi trauma.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27B ayat (2) **huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.-**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa, sekira pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 13.28 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun 2024 bertempat di di Jl. Rawa Wadas No.20 F Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta Timur atau setidaknya- tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili, *memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan, pornografi yang secara eksplisit memuat, persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 terdakwa dengan menggunakan HP Iphone 11 melakukan aktivitas pada aplikasi telegram, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan nama akun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FABIAN bergabung dengan grup bernama leo match. Pada saat itu terdakwa berkenalan dengan Anak XXXXX dengan username @lynem dan dengan nickname caselyne. Selanjutnya terdakwa melanjutkan perkenalannya pada aplikasi whatsapp dengan Anak XXXXX pada nomor telepon 081382582629.

- Kemudian sekira pukul 13.28 WIB, bertempat di Jl. Rawa Wadas No. 20 F Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta Timur, terdakwa meminta *video call* untuk melihat wajah Anak XXXXX namun Anak XXXXX masih menutup kamera, lalu terdakwa meminta Anak XXXXX untuk membuka kamera depan pada Handphone Anak XXXXX sehingga terdakwa melihat wajah Anak XXXXX yang sedang tidak menggunakan kerudung, kemudian terdakwa memancing hasrat atau nafsu dari Anak XXXXX melalui video call whatsapp, setelah Anak XXXXX terpancing hasrat dan nafsunya akhirnya terdakwa mengajak video call sex berupa adegan ketelanjangan dari Anak NILAM PUTRI KAMILA yang sedang memainkan alat vitalnya. Bahwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari Anak XXXXX terdakwa merekam secara diam-diam adegan video call sex yang berisi ketelanjangan dari Anak XXXXX yang sedang memainkan alat vitalnya, dengan tujuan untuk memuaskan nafsu birahi terdakwa, serta digunakan terdakwa untuk mendapatkan uang dari Anak XXXXX dengan cara terdakwa mulanya meminta uang kepada Anak XXXXX sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mengancam akan menyebarkan video call sex tersebut apabila Anak XXXXX tidak memberikan uang tersebut. Lalu Anak XXXXX memohon kepada terdakwa agar videonya tidak disebar, dengan mengusahakan akan mengirim Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Akan tetapi terdakwa tetap memaksa Anak XXXXX dengan mengancam kekurangannya tidak boleh lebih dari Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Atas hal tersebut Anak XXXXX ketakutan, selanjutnya Anak XXXXX memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui aplikasi *gosend* ke Alamat terdakwa di Jl. Rawa Wadas No.20 F Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta Timur.
- Kemudian sekira pada awal bulan Agustus 2024 terdakwa kembali menghubungi Anak XXXXX untuk mengancam Anak XXXXX bahwa video Anak XXXXX masih disimpan terdakwa dan akan disebar jika Anak XXXXX tidak mau mengikuti apa yang diinginkan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa meminta Anak XXXXX melakukan video call sex dengan menunjukkan alat kelamin Anak XXXXX, namun pada saat itu

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga Anak XXXXX sedang melakukan panggilan dengan ibunya yaitu saksi XXXXX, akan tetapi saat mengetahui bahwa Anak XXXXX sedang melakukan panggilan dengan orang lain, terdakwa pun marah dan meminta uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) jika tidak maka video Anak XXXXX akan disebar, terdakwa memberikan waktu untuk melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama satu bulan dengan jatuh tempo pada tanggal 6 Agustus 2024 jika tidak dilakukan maka terdakwa mengancam akan menyebarkan video tanpa busana yang memperlihatkan alat kelamin dari Anak XXXXX terdakwa terus meminta untuk melakukan video call sex dengan memperlihatkan alat kelamin Anak XXXXX dan sambil mengingatkan agar tidak lupa untuk melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 6 Agustus 2024.

- kemudian sekira pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 dikarenakan takut video call sex tersebut disebarluaskan oleh terdakwa, Anak XXXXX memberitahukan kejadian tersebut kepada ibunya yaitu saksi XXXXX kemudian sekira pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024, Anak XXXXX menghubungi terdakwa akan mengantarkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui ojek online dikirim melalui aplikasi *gosend* ke Alamat terdakwa di Jl. Rawa Wadas No.20 F Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta Timur, lalu terdakwa bertemu dengan ojek online yang mengantarkan uang tersebut, kemudian terdakwa langsung di amankan oleh saksi XXXXX dibawa ke Polda Metrojaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan kartu keluarga nomor: 3175100801091199 diketahui bahwa Anak XXXXX merupakan anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak XXXXX** tanpa disumpah karena masih berusia dibawah 15 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mempunyai sarana media komunikasi internet berupa Whatsapp, Instagram, dan Telegram;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2024, bot Leo Match muncul pada akun Telegram Anak, karena penasaran Anak mencoba bot telegram Leo Match dengan akun telegram bernama Fabian, selanjutnya Fabian menghubungi Anak untuk meminta video call;
- Bahwa awalnya Anak masih menutup kamera lalu Terdakwa minta menyalakan kamera depan Anak, Anak membukanya dan Terdakwa melihat Anak tidak menggunakan kerudung, selanjutnya Terdakwa meminta Anak untuk membuka membuka baju dan menunjukkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa hari berikutnya Terdakwa meminta Anak untuk membuka baju dan menunjukkannya kepada Terdakwa dengan ancaman kalau tidak Terdakwa akan menyebarkan gambar video Anak;
- Bahwa Anak mencoba tidak berkomunikasi dengan Terdakwa namun Terdakwa mengancam akan menyebarkan gambar video Anak, Anak memohon kepada Terdakwa tidak menyebarkan gambar video Anak, namun Terdakwa meminta uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Anak, karena takut disebar akhirnya Anak mengirimkan uang cash sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui gosend ke Alamat Terdakwa MOCHAMMAD AZIZ di Jl. Rawa Wadas No.20 F Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta Timur;
- Bahwa kemudian sekira pada awal bulan Agustus 2024, Terdakwa kembali menghubungi Anak kembali mengancam dan mengechat bahwa video Anak masih disimpan dan akan disebar jika Anak tidak mau mengikuti apa yang diinginkan oleh Terdakwa yaitu untuk melakukan video call sex dengan memperlihatkan alat kelamin dari Anak;
- Bahwa pada saat Anak sedang melakukan panggilan dengan ibunya yaitu Saksi XXXXX, Anak tidak mengangkat telfon dari Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan mengancam akan menyebarkan gambar video Anak jikat tidak memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa memberikan waktu untuk melakukan pembayaran selama satu bulan dengan jatuh tempo pada tanggal 6 Agustus 2024;
- Bahwa jika tidak dilakukan maka terdakwa XXXXX mengancam akan menyebarkan video tanpa busana yang memperlihatkan alat kelamin dari Anak XXXXX, terdakwa XXXXX terus meminta untuk

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



melakukan video call sex dengan memperlihatkan alat kelamin Anak XXXXX

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 dikarenakan takut video call sex tersebut disebarluaskan oleh Terdakwa, Anak memberanikan diri untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada ibunya yaitu Saksi XXXXX
- Bahwa kemudian oleh Saksi XXXXX handphone Anak diambilalih dan sekira pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024, Anak XXXXX menghubungi Terdakwa XXXXX akan mengantarkan uang sebesar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) melalui ojek online dikirim melalui gosend ke Alamat Terdakwa XXXXX di Jl. Rawa Wadas No.20 F Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan ojek online yang mengantarkan uang tersebut, kemudian Terdakwa langsung di amankan oleh Saksi XXXXX (ayah Anak) dan dibawa ke Polda Metrojaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi XXXXX dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Anak XXXXX yang menjadi korban perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana mentransmisikan dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan dan atau menyebarluaskan, menyiarkan dan atau menyediakan pornografi dengan maksud menguntungkan diri sendiri yang terjadi pada bulan Juni 2024;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara langsung kejadiannya, Saksi tahu kejadian tersebut karena diberitahu oleh istri Saksi yaitu Saksi XXXXX pada tanggal 5 Agustus 2024 bahwa Anak Saksi diancam akan disebar video nya tanpa busana melalui akun Telegram dengan nama akun Fabian, Whatsapp dan akun Instagram;
- Bahwa Saksi XXXXX dan Anak menceritakan kejadiannya dari awal hingga akhirnya Anak memberikan uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu) kepada Terdakwa karena takut gambar video telanjangnya disebar oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi XXXXX mengambil dan menyimpan handphone Anak dan mengecek handphone dan menjawab pesan chat dari Terdakwa;
- Bahwa oleh karena Anak tidak merespon permintaan dari Terdakwa, maka Terdakwa mengirimkan screenshot video Anak tanpa busana kepada teman Anak melalui DM Instagram, Terdakwa juga membuat Instastory di akun Instagramnya yaitu slotyyy_11 dengan tampilan screenshot video Anak tanpa busana;
- Bahwa Saksi akhirnya mengamankan Terdakwa, dengan cara mengikuti ojek online yang mengirimkan uang kepada Terdakwa ke rumah Terdakwa, setelah berhasil mengamankan Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polda Metro Jaya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi XXXXX dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Anak XXXXX yang menjadi korban perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana mentransmisikan dokumen elektronik yang bermuatan kesucilaan dan atau menyebarkan, menyiarkan dan atau menyediakan pornografi dengan maksud menguntungkan diri sendiri yang terjadi pada bulan Juni 2024;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara langsung kejadiannya, Saksi tahu kejadian tersebut karena diberitahu oleh anak Saksi pada tanggal 5 Agustus 2024 bahwa Anak Saksi diancam akan disebar video tanpa busana melalui akun Telegram dengan nama akun Fabian, Whatsapp dan akun Instagram;
- Bahwa setelah mendengar cerita Anak Saksi, Saksi langsung memberitahu suami Saksi yaitu Saksi XXXXX dan menceritakan kejadiannya dari awal hingga akhirnya Anak memberikan uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu) kepada Terdakwa karena takut gambar video telanjangnya disebar oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengambil dan menyimpan handphone Anak dan mengecek handphone dan menjawab pesan chat dari Terdakwa;
- Bahwa oleh karena Anak tidak merespon permintaan dari Terdakwa, maka Terdakwa mengirimkan screenshot video Anak

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



tanpa busana kepada teman Anak melalui DM Instagram, Terdakwa juga membuat Instastory di akun Instagramnya yaitu slotyyy_11 dengan tampilan screenshot video Anak tanpa busana;

- Bahwa suami Saksi/Saksi XXXXX akhirnya mengamankan Terdakwa, dengan cara mengikuti ojek online yang mengirimkan uang kepada Terdakwa ke rumah Terdakwa, setelah berhasil mengamankan lalu suami Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polda Metro Jaya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 Terdakwa bergabung pada grup bernama leo match pada akun telegram nomor telepon 082320958469 dan 088905292675 dengan menggunakan HP Iphone 11 milik Terdakwa yang beraktifitas untuk berkenalan, pada saat itu akun Terdakwa machth atau cocok dengan Anak XXXXX pada aplikasi telegram akun telegram dengan nama akun FABIAN, kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan Anak XXXXX pada aplikasi telegram adalah dengan username @lynenm dan dengan nickname caselyne dan berlanjut ke whatsapp dengan nomor telepon 081382582629;
- Bahwa sekitar Pukul 13.28 Wib bertempat di Jl. Rawa Wadas No.20 F Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta Timur, Terdakwa meminta video call untuk melihat wajah Anak XXXXX, namun Anak XXXXX masih menutup kamera, lalu Terdakwa meminta Anak XXXXX untuk membuka kamera depan pada Handphone Anak XXXXX sehingga Terdakwa melihat wajah Anak XXXXX yang sedang tidak menggunakan kerudung, kemudian Terdakwa memancing hasrat atau nafsu dari Anak XXXXX melalui telepon telegram;
- Bahwa setelah Anak XXXXX terpancing hasrat dan nafsunya akhirnya Terdakwa mengajak video call sex melalui aplikasi telegram, dan merekamnya tanpa sepengetahuan Anak XXXXX ;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan video call sex dengan Anak XXXXX dan merekamnya adalah untuk pemuas nafsu birahi Terdakwa, serta jika Terdakwa membutuhkan uang Terdakwa tinggal mengancam akan menyebarkan video tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Anak XXXXX sebesar Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan mengatakan akan menyebarkan video call sex tersebut apabila Anak XXXXX tidak memberikan uang tersebut Terdakwa;
- Bahwa Anak XXXXX kemudian memohon kepada Terdakwa agar video Anak XXXXX tidak disebar untuk itu Anak XXXXX mengatakan akan mengusahakannya namun jika boleh untuk harganya sebesar Rp.800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa berkata tidak mau dengan harga Rp.800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak peduli Anak XXXXX mendapatkan uang darimana asalkan maksimal kekurangannya yaitu tidak boleh lebih dari Rp.20.000.00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dikarenakan takut video call sex tersebut disebarluaskan oleh Terdakwa, Anak XXXXX memberikan uang sebesar Rp. 900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah) dikirim melalui gosend ke Alamat Terdakwa di Jl. Rawa Wadas No.20 F Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta Timur;
- Bahwa kemudian sekira awal bulan Agustus 2024 Terdakwa kembali menghubungi Anak XXXXX kembali mengancam dan mengechat ANAK XXXXX bahwa video Anak XXXXX masih disimpan Terdakwa dan akan disebar jika Anak XXXXX tidak mau mengikuti apa yang diinginkan oleh Terdakwa yaitu untuk melakukan video call sex dengan memperlihatkan alat kelamin dari XXXXX ;
- Bahwa karena merasa takut video nya akan disebar Anak XXXXX pun menuruti apa yang diinginkan Terdakwa yaitu melakukan video call sex dengan menunjukkan alat kelamin Anak XXXXX;
- Bahwa pada saat Anak sedang melakukan panggilan dengan ibunya yaitu Saksi XXXXX Anak tidak mengangkat telfon dari Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan mengancam akan menyebarkan gambar video Anak jikat tidak memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa memberikan waktu untuk melakukan pembayaran selama satu bulan dengan jatuh tempo pada tanggal 6 Agustus 2024;
- Bahwa jika tidak dilakukan maka Terdakwa mengancam akan menyebarkan video tanpa busana yang memperlihatkan alat kelamin dari Anak XXXXX , Terdakwa terus meminta untuk melakukan video call sex dengan memperlihatkan alat kelamin Anak XXXXX ;
- Bahwa Terdakwa mengingatkan agar tidak lupa untuk melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) yang jatuh

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



tempo pada tanggal 6 Agustus 2024, kemudian sekira pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024, Anak XXXXX menghubungi Terdakwa akan mengantarkan uang sebesar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) melalui ojek online dikirim melalui gosend ke Alamat Terdakwa XXXXX di Jl. Rawa Wadas No.20 F Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta Timur, lalu Terdakwa XXXXX bertemu dengan ojek online yang mengantarkan uang tersebut, namun kemudian Terdakwa langsung di amankan oleh Saksi XXXXX dan dibawa ke Polda Metrojaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bundel print out tampilan gambar percakapan whatsapp dengan nomor telepon 082320958469 dan atau 088905292675;
- 1 (satu) bundel print out tampilan gambar percakapan Instagram;
- 1 (satu) bundel print out tampilan gambar percakapan telegram ANAK NILAM PUTRI KAMILA dengan pelaku yang mempunyai nama akun fabian;
- 2 (dua) lembar print out bukti pembayaran gosend;
- 1 (satu) Unit Handphone Iphone 12 dengan model MJNP3PA/A dengan Imei I: 350568345817023 dan Imei II: 350868346966621 dengan nomor telepon 085694381031;
- 1 (satu) unit HP iphone 11 dengan imei 1: 356557106183188 dan imei 2: 356557106247488 dengan nomor telepon: 082320958469;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 27B ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Secara melawan hukum memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang menunjuk pada subyek Hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan atas setiap perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan apabila dihubungkan dengan identitas dari Terdakwa sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata benar bahwa Terdakwa adalah seorang yang bernama XXXXX yang selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang mampu menurut Hukum untuk dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Dengan demikian unsur "Setiap Orang" terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang bahwa dalam teori kehendak, kesengajaan tersebut adalah suatu kehendak yang diarahkan kepada terwujudnya suatu akibat dari perbuatan itu, dianggap cukup apabila si pelaku mengetahui atau menyadari bahwa akibat tersebut mungkin dapat timbul meskipun hal tersebut tidak dikehendaki ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang mengaturnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan yakni sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 Terdakwa bergabung pada grup bernama leo match pada akun telegram nomor telepon



082320958469 dan 088905292675 dengan menggunakan HP Iphone 11 milik Terdakwa yang beraktifitas untuk berkenalan, pada saat itu akun Terdakwa machh atau cocok dengan XXXXX pada aplikasi telegram akun telegram dengan nama akun FABIAN, kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan Anak XXXXX pada aplikasi telegram adalah dengan username @lynenm dan dengan nickname caselyne dan berlanjut ke whatsapp dengan nomor telepon 081382582629;

- Bahwa sekitar Pukul 13.28 Wib bertempat di Jl. Rawa Wadas No.20 F Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta Timur, Terdakwa meminta video call untuk melihat wajah Anak XXXXX, namun Anak XXXXX masih menutup kamera, lalu Terdakwa meminta Anak XXXXX untuk membuka kamera depan pada Handphone Anak XXXXX sehingga Terdakwa melihat wajah Anak XXXXX yang sedang tidak menggunakan kerudung, kemudian Terdakwa memancing hasrat atau nafsu dari Anak XXXXX melalui telepon telegram;
- Bahwa setelah Anak XXXXX terpancing hasrat dan nafsunya akhirnya Terdakwa mengajak video call sex melalui aplikasi telegram, dan merekamnya tanpa sepengetahuan Anak XXXXX ;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan video call sex dengan Anak XXXXX dan merekamnya adalah untuk pemuas nafsu birahi Terdakwa, serta jika Terdakwa membutuhkan uang Terdakwa tinggal mengancam akan menyebarkan video tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Anak XXXXX sebesar Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan mengatakan akan menyebarkan video call sex tersebut apabila Anak XXXXX tidak memberikan uang tersebut Terdakwa;
- Bahwa Anak XXXXX kemudian memohon kepada Terdakwa agar video Anak XXXXX tidak disebar untuk itu Anak XXXXX mengatakan akan mengusahakannya namun jika boleh untuk harganya sebesar Rp.800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa berkata tidak mau dengan harga Rp.800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak peduli Anak XXXXX mendapatkan uang darimana asalkan maksimal kekurangannya yaitu tidak boleh lebih dari Rp.20.000.00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dikarenakan takut video call sex tersebut disebarluaskan oleh Terdakwa, Anak XXXXX memberikan uang sebesar Rp. 900.000.00



(sembilan ratus ribu rupiah) dikirim melalui gosend ke Alamat Terdakwa di Jl. Rawa Wadas No.20 F Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta Timur;

- Bahwa kemudian sekira awal bulan Agustus 2024 Terdakwa kembali menghubungi Anak XXXXX kembali mengancam dan mengechat ANAK XXXXX bahwa video Anak XXXXX masih disimpan Terdakwa dan akan disebar jika Anak XXXXX tidak mau mengikuti apa yang diinginkan oleh Terdakwa yaitu untuk melakukan video call sex dengan memperlihatkan alat kelamin dari ANAK XXXXX ;
- Bahwa karena merasa takut video nya akan disebar Anak XXXXX pun menuruti apa yang diinginkan Terdakwa yaitu melakukan video call sex dengan menunjukkan alat kelamin Anak NILAM PUTRI KAMILA;
- Bahwa pada saat Anak sedang melakukan panggilan dengan ibunya yaitu Saksi XXXXX , Anak tidak mengangkat telfon dari Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan mengancam akan menyebarkan gambar video Anak jikat tidak memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa memberikan waktu untuk melakukan pembayaran selama satu bulan dengan jatuh tempo pada tanggal 6 Agustus 2024;
- Bahwa jika tidak dilakukan maka Terdakwa mengancam akan menyebarkan video tanpa busana yang memperlihatkan alat kelamin dari Anak XXXXX , Terdakwa terus meminta untuk melakukan video call sex dengan memperlihatkan alat kelamin Anak XXXX;
- Bahwa oleh karena Anak tidak merespon permintaan dari Terdakwa, maka Terdakwa mengirimkan screenshot video Anak tanpa busana kepada teman Anak melalui DM Instagram, Terdakwa juga membuat Instastory di akun Instagramnya yaitu slotyyy_11 dengan tampilan screenshot video Anak tanpa busana;
- Bahwa suami Saksi/Saksi XXXXX akhirnya mengamankan Terdakwa, dengan cara mengikuti ojek online yang mengirimkan uang kepada Terdakwa ke rumah Terdakwa, setelah berhasil mengamankan lalu suami Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polda Metro Jaya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *"Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri"*

Ad.3. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 Terdakwa bergabung pada grup bernama leo match pada akun telegram nomor telepon 082320958469 dan 088905292675 dengan menggunakan HP Iphone 11 milik Terdakwa yang beraktifitas untuk berkenalan, pada saat itu akun Terdakwa machth atau cocok dengan Anak XXXX pada aplikasi telegram akun telegram dengan nama akun FABIAN, kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan Anak XXXXX pada aplikasi telegram adalah dengan username @lynenm dan dengan nickname caselyne dan berlanjut ke whatsapp dengan nomor telepon 081382582629;
- Bahwa sekitar Pukul 13.28 Wib bertempat di Jl. Rawa Wadas No.20 F Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta Timur, Terdakwa meminta video call untuk melihat wajah Anak XXXX, namun Anak XXXX masih menutup kamera, lalu Terdakwa meminta Anak XXXXX untuk membuka kamera depan pada Handphone Anak XXXXX sehingga Terdakwa melihat wajah Anak XXXXX yang sedang tidak menggunakan kerudung, kemudian Terdakwa memancing hasrat atau nafsu dari Anak XXXX melalui telepon telegram;
- Bahwa setelah Anak XXXXA terpancing hasrat dan nafsunya akhirnya Terdakwa mengajak video call sex melalui aplikasi telegram, dan merekamnya tanpa sepengetahuan Anak XXXXX;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan video call sex dengan Anak XXXX dan merekamnya adalah untuk pemuas nafsu birahi Terdakwa, serta jika Terdakwa membutuhkan uang Terdakwa tinggal mengancam akan menyebarkan video tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Anak XXXXX sebesar Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan mengatakan akan menyebarkan video call sex tersebut apabila Anak XXXXX tidak memberikan uang tersebut Terdakwa;
- Bahwa Anak XXXXX kemudian memohon kepada Terdakwa agar video Anak XXXXX tidak disebar untuk itu Anak XXXXX mengatakan akan mengusahakannya namun jika boleh untuk harganya sebesar Rp.800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa berkata tidak mau dengan harga Rp.800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak peduli Anak XXXXX mendapatkan uang darimana asalkan maksimal kekurangannya yaitu tidak boleh lebih dari Rp.20.000.00 (dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan takut video call sex tersebut disebarluaskan oleh Terdakwa, Anak XXXXX memberikan uang sebesar Rp. 900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah) dikirim melalui gosend ke Alamat Terdakwa di Jl. Rawa Wadas No.20 F Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta Timur;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “*Secara melawan hukum memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang*”

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 27B ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dalam perbuatan perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditemukan adanya alasan yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana baik pemaaf maupun pembenar, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan dipertimbangkan dan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat Anak NILAM PUTRI KAMILA trauma;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat Anak NILAM PUTRI KAMILA mengalami kerugian sebesar kerugian uang sebesar Rp.900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya, merasa bersalah, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan pada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah cukup sesuai pantas dan adil ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 27B ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa XXXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang**" sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa XXXXX** dengan Pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel print out tampilan gambar percakapan whatsapp dengan nomor telepon 082320958469 dan atau 088905292675.
 - 1 (satu) bundel print out tampilan gambar percakapan Instagram.
 - 1 (satu) bundel print out tampilan gambar percakapan telegram ANAK XXXXX dengan pelaku yang mempunyai nama akun fabian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar print out bukti pembayaran gosend;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) Unit Handphone Iphone 12 dengan model MJNP3PA/A dengan Imei I: 350568345817023 dan Imei II: 350868346966621 dengan nomor telepon 085694381031.

Dikembalikan kepada Anak XXXXX

- 1 (satu) unit HP iphone 11 dengan imei 1: 356557106183188 dan imei 2: 356557106247488 dengan nomor telepon: 082320958469

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari **Kamis**, tanggal **2 Januari 2025**, oleh kami, XXXXX, **S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, XXXXX **S.H., M.H.** dan XXXXX, **S.H., M.Si** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 16 JANUARI 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh XXXXX, **SH.MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh XXXXX, **S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

XXXXX **.SH,MH**

XXXXX, **S.H., M.Si**

Hakim Ketua,

XXXXX, **SH M.H.**

Panitera Pengganti,

XXXXX, **SH.MH**